الا المعتقة) فانها عصبة بنفسها (و) اعلم (ان الرجال كلهم عصبات بأنفسهم) أى لا بغيرهم ولا مع غيرهم (الا الزوج) فانه صاحب فرض (و) الا (ولد الام) فانه صاحب فرض أيضا (و) اعلم (ان الاخوات) الشقيقات أو لاب (مع البنات عصبات) يرثن ما فضل عن ذوى الفروض كالاخوة فبنت و بنت ابن وأخت لابوين أو لاب من ستة للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقى للاخت ولو كان ابنتان و بنت ابن واخت لغيرام للبنتين الثلثان والباقى للاخت عصوبة ولا شئ لبنت الابن لاستغراق البنتين الثلثين ولو كان ابنتان و بنت ابن وأخت لغير أم وأم فللام السدس وللبنتين الثلثان يبقى للاخت سدس تأخذه تعصيبا (و) اعلم (ان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات للاب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له) أى لاخيها (منلا مالها) من التركة قال فى الاقناع وأربعة من الذكور يعصبون اخواتهم و يمنعونهن الفرض و يقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين وهم الابن وابنه وان نزل والاخ من الابوين والاخ من الاب و يعصب ابن الابن بنت عمه (و) اعلم (ان حكم العاصب ان يأخذ ما أبقت الفروض وان لم يبق شئ سقط واذا انفرد حاز جميع المال لكن) هذا استثناء من حكم العصبات (للجد) أبى الاب (والاب ثلاث حالات) حالة (يرثان) فيها (بالتعصيب فقط) أى دون الفرض وذلك (مع عدم الفرع الوارث) كما اذا مات شخص عن اب فقط أو عن جد فقط (و) حالة يرثان فيها (بالفرض فقط) أى دون التعصيب وذلك (مع ذكوريته) أى الولد كما لو مات شخص عن أب وابن أو جد وابن فان الاب أو الجد يرث بالفرض وحده وهو سدس التركة والباقى للابن (و) حالة يرث فيها الاب والجد (بالفرض والتعصيب) وذلك (مع أنوثيته) أى الولد كما لو مات شخص عن بنت وأب أو جد فان للاب أو الجد السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للاب أو الجد تعصيبا ويرجع بالاختصار الى اثنين للتوافق (ولا تمشى على قواعدنا) المسئلة المسماة بـ(المشركة وهى زوج وأم واخوة لام) اثنان فأكثر (واخوة اشقاء) ولا يشترط عندمن قال بها تعدد الشقيق فانها تقسم عندنا من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس سهم واحد وللاخوة للام الثلث ولا شئ للاشقاء وعند الشافعى رضى الله تعالى عنه يقسم الثلث الذى أخذه الاخوة للام على رؤسهم ورؤس الاخوة الاشقاء للذكر مثل الانثيين من غير تفصيل

(فصل واذا اجتمع كل الرجال) أى العشرة بالاختصار (ورث منهم ثلاثة) فقط (الابن والاب والزوج) فالمسئلة تقسم من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللاب السدس اثنان وللابن الباقى سبعة (واذا اجتمع كل النساء) السبع بالاختصار (ورث منهن خمسة البنت و بنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة) أو لاب فالمسئلة تقسم من أربعة وعشرين قيراطا للزوجة الثمن ثلاثة قراريط وللام السدس أربعة قراريط وللبنت النصف اثنا عشر قيراطا ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وهو أربعة قراريط والباقى للاخت تعصيبا وهو قيراط واحد (واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين) أى الرجال والنساء (ورث منهم خمسة) أيضا (الابوان) أى الاب والام (والولدان) أى الابن والبنت (واحد الزوجين) فان كان الميت الزوج فاصل المسئلة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس أربعة وللاب السدس أربعة والباقى وهو ثلاثة عشر على ثلاثة لا تصح ولا توافق فاضرب ثلاثة فى أربعة وعشرين باثنين وسبعين للزوجة ثلاثة فى ثلاثة بتسعة ولكل واحد من الاب والام أربعة فى ثلاثة باثنى عشر وللابن